



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ  
FPA 22000511/2003/2/CA2

Paraná, 16 de febrero de 2024.

**Y VISTOS:**

Estos autos caratulados: **"INC EJECUCION DE SENTENCIA EN AUTOS ALCAZAR, MIGUEL LAUREANO POR SI Y EN REPRESENTACION DE SUS c/ PEN Y OTRO s/ ACCION MERAMENTE DECLARATIVA DE INCONSTITUCIONALIDAD"**, expte. N° FPA 22000511/2003/2/CA2, provenientes del Juzgado Federal N° 2 de Paraná; y,

**CONSIDERANDO:**

I- Que, llegan las presentes actuaciones a conocimiento del Tribunal en virtud del recurso extraordinario promovido por la parte actora en fecha 21/11/2023, contra la resolución de este Tribunal del día 07/11/2023.

Contesta la ANSES el 12/12/2023 y pasa la causa para resolver el 21/12/2023.

II- Que, en lo que aquí interesa, la resolución de primera instancia desestima la totalidad de las excepciones opuestas por la ANSES y manda a llevar adelante la ejecución hasta hacerse al acreedor íntegro pago del capital reclamado, intereses y costas.

Contra dicha decisión se alza la ANSES y por resolución de fecha 07/11/2023, esta Cámara -por mayoría- admite la excepción de cosa juzgada respecto de la sentencia de esta Cámara de fecha 02/09/2015 en el marco de las actuaciones "ALCAZAR, MIGUEL LAUREANO CONTRA ANSES SOBRE AMPARO LEY 16.986", Expte. N° FPA 4957/2013; deja sin efecto la resolución de primera instancia del 21/06/2023 y rechaza la pretensión de ejecución de sentencia contra la Administración Nacional de la Seguridad Social, por no ser

Fecha de firma: 16/02/2024

Firmado por: BEATRIZ ESTELA ARANGUREN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MATEO JOSE BUSANICHE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: EVA SENKMAN, SECRETARIA DE CAMARA



#36643128#400089896#20240216085946978

parte ni condenada en las actuaciones principales que dieron origen al presente incidente.

Contra la citada resolución el actor promueve recurso extraordinario.

III- a) Que, la parte impugnante sustenta su recurso en lo dispuesto por el art. 14 de la ley 48.

Enumera los requisitos para la interposición del remedio intentado y relata los antecedentes de la causa.

Refiere a la oportunidad en que surgió la cuestión federal y a la introducción de su planteo.

Señala que la sentencia es arbitraria en cuanto esta Cámara, al rechazar la pretensión de ejecución de sentencia contra la ANSES, desconoce el derecho de propiedad que le fue reconocido por el Máximo Tribunal. Manifiesta que la sentencia impugnada es incongruente, contradictoria e inconstitucional.

Afirma que existe en la causa cuestión federal por requerir la solución del pleito de la interpretación de normas de indudable carácter federal y que lo decidido ha sido contrario a la validez de las mismas (arts. 2, 18 y 20 de la ley 26.425).

Solicita que se haga lugar al recurso y se ordene la inmediata prosecución de la ejecución en curso sin más dilación.

b) Que, la ANSES contesta el traslado y solicita que se rechace el recurso interpuesto por el actor.

IV- a) Que, la recurrente ha cumplido con los requisitos formales de reserva de la cuestión federal e interposición en término. De la lectura del caso de marras se advierte que se cuestiona la inteligencia de normas





## Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ  
FPA 22000511/2003/2/CA2

federales, por lo que corresponde analizar su viabilidad en cuanto a la materia de la cuestión traída a estudio, es decir, a la admisibilidad o no del recurso extraordinario.

b) Que, en relación a la cuestión federal invocada, este Tribunal entiende que -en el caso de autos- podría encontrar andamiaje, toda vez que en el pleito se interpretaron normas de carácter federal (leyes 24.241 y 26.425). Ello habilitaría la admisibilidad de la impugnación planteada por lo que corresponde conceder el remedio interesado.

c) Que, por su parte, se considera que no nos encontramos en presencia de la alegada arbitrariedad.

En efecto, este Tribunal ha sostenido reiteradamente, con fundamento en la abundante jurisprudencia de la CSJN, que "...la doctrina de la arbitrariedad es de aplicación excepcional y cabe descartarla cuando no media una decisiva carencia de fundamentación en lo resuelto; y que el recurso extraordinario no tiene por objeto abrir una nueva instancia para corregir sentencias equivocadas o que estimen tales según las divergencias del apelante con la interpretación de cuestiones que efectuaron los jueces del litigio..." (Fallos 300:92).

Por lo expuesto, **SE RESUELVE:**

Declarar la admisibilidad del recurso extraordinario interpuesto por la parte actora en cuanto a la cuestión federal planteada.

No admitir el recurso en cuanto al planteo de arbitrariedad.

Disponer la elevación virtual de estos autos a la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación.

---

Fecha de firma: 16/02/2024

Firmado por: BEATRIZ ESTELA ARANGUREN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MATEO JOSE BUSANICHE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: EVA SENKMAN, SECRETARIA DE CAMARA



#36643128#400089896#20240216085946978

Regístrese, notifíquese, difúndase a través de la  
Dirección de Comunicación Pública de la Corte Suprema de  
Justicia de la Nación, y cúmplase.

**BEATRIZ ESTELA ARANGUREN**

**MATEO JOSÉ BUSANICHE**

**CINTIA GRACIELA GOMEZ**

---

*Fecha de firma: 16/02/2024*

*Firmado por: BEATRIZ ESTELA ARANGUREN, JUEZ DE CAMARA*

*Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ, JUEZ DE CAMARA*

*Firmado por: MATEO JOSE BUSANICHE, JUEZ DE CAMARA*

*Firmado por: EVA SENKMAN, SECRETARIA DE CAMARA*



#36643128#400089896#20240216085946978